

권 고

1. 제 목 : 공단 기부금 운영 및 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ★★★★★실, ☆☆☆☆☆실

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단은 「법인세법 시행령」 제39조(공익성을 고려하여 정하는 기부금의 범위등)에 따라 공공기관으로서 공익법인으로 지정받아 일반(지정)기부금을 모집 및 관리하기 위하여 [표 1]과 같이 공익법인(지정기부금단체)을 지정을 추진하였습니다. (공익법인 신청 절차: 관할 국세청에 지정추천 신청→국세청장의 지정추천 → 기재부 장관의 지정고시)

[표 1] 공익법인(지정기부금단체) 신청 및 지정 현황

추진방법	담당부서	제출처	지정일	지정기간

(자료: ★★★★★실 제공자료 재구성)

나. 관계법령 및 판단기준

「상속세 및 증여세법」 제48조(공익법인등이 출연받은 재산에 대한 과세가액 불산입등)에 따르면 기부금 등 출연재산이 있는 공익법인은 출연재산을 3년 이내에 직접 공익목적사업에 전부 사용하여야 하며, 이를 이행하지 않을 경우 미사용 재산가액은 증여세 과세대상이 됩니다. 또한, 공익법인은 매년 출연재산 보고서(출연재산·매각대금·운용소득 사용명세 포함)를 관할 세무서에 제출하여야 합니다.

그리고 같은 법 제50조의2(공익법인등의 전용계좌 개설·사용 의무)에 따르면 공익법인은 공익목적사업 용도로만 사용하는 금융계좌(전용계좌)를 개설하여 사용하고, 같은 법 제48조(공익법인등이 출연받은 재산에 대한 과세가액 불산입등)제2항

제3호에 따라 출연재산을 수익사업에 사용하여 발생한 운용소득(이자소득)은 사업연도 종료일로부터 1년 이내 80% 이상을 직접 공익목적사업에 사용하여야 합니다. (2024년 이자 100만원이 발생 시 2025년 12월까지 80만원 이상 공익목적 사용)

따라서 공단이 기부금(현금)을 접수한 경우에는 반드시 공익목적 전용계좌에 입금하여야 하며, 해당 기부금은 3년 이내 전부 공익목적사업에 사용해야 합니다. 또한, 운용 중 발생한 이자소득 등 운용수익은 다음 사업연도 말일까지 80% 이상 공익목적사업에 사용하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆☆☆실(△△△△부)의 기부금 운영내역을 확인한 결과 [표 2]와 같이 매년 약 ##억 원의 기부금을 수령하고 있음에도 불구하고, 이를 전용계좌로 이체하지 않고 운영자금 계좌에 포함하여 관리하고 있으며, 사용명세 또한 ☆☆☆☆실에서 별도로 관리하지 않는 사실을 확인하였습니다.

[표 2] ☆☆☆☆실 기부금 수령 내역 (최근 3년)

수령 일자	기부처	기부금액	기부금 전용계좌 이체여부
			X
			X
			X

(자료: ☆☆☆☆실 제공자료 재구성)

또한, ★★★★★실(●●●●●부)의 경우 외부로부터 기부받은 금액을 다시 외부 기관 등에 재기부하는 과정에서 이미 기부금 영수증 처리가 완료된 금액에 대하여 재발행이 이루어지고 있어, 이는 「법인세법」 및 「소득세법」상 이중공제 또는 부당 영수증 발급 등의 문제가 발생할 소지가 있는 것으로 확인하였습니다.

아울러, 현재 공단에는 기부금의 모집, 사용, 정산, 영수증 발급 등 관리 절차를 명시한 별도 지침이나 세부운영 기준이 부재하여, 부서별로 상이한 방식으로 기부금이 관리되고 있습니다. 이로 인해 내부통제 측면에서 체계적 관리가 이루어지지 않고 있으며, 기부금의 회계처리·세무보고·법적 준수에 대한 리스크가 있는 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

★★★★실 및 ☆☆☆☆실에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 기획이사는

- 기부금 영수증 발급 및 처리 과정에서 관련 법령에 위반되는 사례가 발생하지 않도록 관리체계를 정비하고,
- 기부금의 접수·사용·정산·영수증 발급 등을 포괄하는 기부금 세부운영 기준을 마련하여 내부통제를 강화하여 주시기 바랍니다. (권고)

○ 사업이사는

- 기부금은 반드시 전용계좌에 입금·관리하고, 기부금의 사용명세를 체계적으로 관리하여 주시기 바랍니다. (권고)